

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2963/2531

นาย สม สุร สอน
นาง ยาน ศักดิ์ศรีชัย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 525, มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

ท. ขายและยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ แม้การซื้อขายและยกให้ซึ่งที่พิพาทจะไม่มี
การทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า เมื่อโจทก์เข้าครอบครอง
โดยเจ้าของเดิมได้สละสิทธิครอบครองของตนให้แล้ว โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครอง
ในที่พิพาท และหาใช่การครอบครองแทนจำเลยไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องในที่พิพาท และพิพากษาว่าที่
เป็นของโจทก์ จำเลยให้การว่าที่พิพาทเป็นมรดกตกได้แก่จำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษา
ว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่พิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินของ
นายเทือก ศักดิ์ศรีชัย ผู้ตายตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 278
ตำบลไพล อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ และโจทก์เป็นผู้ครอบครองนาที่พิพาท
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่มีว่า โจทก์ครอบครองที่พิพาทแทน
จำเลยทั้งสี่หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่า เมื่อ 20 ปีมาแล้ว โจทก์ซื้อนาพิพาท

จากนายเทือกเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ราคา 3,000 บาท นายเทือกขายที่นาแปลงดังกล่าวให้โจทก์เพราะต้องการนำเงินไปใช้ในการแต่งงานของลูกชายชื่อนายทอง ไม่มีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับนายเทือก นายเทือกตกลงขายที่นาให้โจทก์แบบขายขาด โจทก์ได้ชำระค่าที่ดินแก่นายเทือกไปเรียบร้อยแล้ว และนายเทือกได้แบ่งที่นาตรงให้โจทก์และนางเยื่อมมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ อยู่ติดกับที่นาที่โจทก์ซื้อมาจากนายเทือกโจทก์ทำนาในที่นาพิพาทตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ และได้แจ้งสำรวจเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามสำเนาแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.3 นางเยื่อมถึงแก่กรรมเมื่อพ.ศ. 2522 โจทก์ได้แต่งงานกับนางเหืองในปีเดียวกันนั้นเองจึงเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินกับจำเลยทั้งสี่ จำเลยที่ 4 ได้ไปร้องเรียนที่อำเภอเพื่อขอเอาที่นาจากโจทก์คืนในปี พ.ศ. 2522 ทางอำเภอเรียกโจทก์ไปไกล่เกลี่ย แต่ตกลงกันไม่ได้ ทางอำเภอจึงให้มาทำการไกล่เกลี่ยต่อที่บ้านผู้ใหญ่บ้านและกำนัน กำนันและผู้ใหญ่บ้านเรียกโจทก์ไปไกล่เกลี่ยที่บ้านนายดำรง ผู้ใหญ่บ้านโคกลาว จำเลยทั้งสี่ก็ได้ไปด้วย ในที่สุดตกลงกันว่าจะให้มีการกินน้ำสาบานกัน โดยจำเลยทั้งสี่ตกลงว่าถ้าโจทก์กล้ากินน้ำสาบานว่าได้ซื้อนาพิพาทส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนายเทือกกับจำเลยที่ 1 ยกให้จริง จำเลยที่ 1 จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับที่พิพาทอีกต่อไป โจทก์ก็กินน้ำสาบานตามที่ตกลงกันต่อหน้านายยกกำนันนายดำรง ผู้ใหญ่บ้าน นายทอง อินทยุง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านอื่นอีกหลายคน หลังจากโจทก์กินน้ำสาบานได้แล้วก็ได้เข้าทำนาที่พิพาทต่อไป โดยจำเลยมิได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอีก คำของโจทก์ดังกล่าวมีนายयरรอง ฟุ้งตน กำนันตำบลไพล กับนายดำรงแหวนวิเศษ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ซึ่งที่พิพาทอยู่ในเขตปกครองและนายทอง อินทยุง เป็นพยานเบิกความสนับสนุนว่า ทางอำเภอให้กำนันตำบลไพล เป็นผู้จัดการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสี่ว่า จำเลยทั้งสี่ทำให้โจทก์สาบานว่าที่นาพิพาทนี้ส่วนหนึ่งโจทก์ซื้อมาจากนายเทือกและจำเลยที่ 1 อีกส่วนหนึ่งนายเทือกและจำเลยที่ 1 ยกให้โจทก์และภริยา หากโจทก์สาบานได้พวกจำเลยจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว

ในที่พิพาทแปลงนี้อีก โจทก์ยินยอมสาบานตามที่จำเลยทำ โจทก์พูดสาบานด้วยตนเองแล้วจึงต้อน้ำสาบานต่อหน้าจำเลยทั้งสี่ นายนอง กำนัน และนายดำรงค์ ภายหลังการต้อน้ำสาบานดังกล่าวแล้ว โจทก์ก็ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้นายดิ ไวเร็ว ซึ่งมีที่นาติดกับนาพิพาททางทิศตะวันออกก็เบิกความว่าโจทก์ทำนาพิพาทมานานประมาณ 25 ปีเศษ จำเลยไม่เคยเข้ามาทำนาพิพาท ส่วนจำเลยทั้งสี่อ้างตนเองเป็นพยานเบิกความทำนองเดียวกันว่านายเทือกได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ในที่พิพาทมานานแล้วเมื่อนายเทือกตายที่แปลงนี้จึงตกมาเป็นของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เอกสารหมายเลข 3 นายเทือกได้อาที่พิพาทจำนำไว้ให้แก่โจทก์จำนวน 3 แถว เป็นเงิน 3,000 บาท โดยมีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือ โจทก์ได้เข้าทำนาส่วนนั้นต่างดอกเบี้ยมตาลอด จำเลยที่ 1 ขอให้ที่นาที่จำนำไว้ แต่โจทก์ไม่ยอมให้ไถถอนอ้างว่าขายขาดให้แล้ว จำเลยที่ 1 ยังได้ให้นางเยื่อมบุตรสาวจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภรรยาโจทก์เข้าทำกินบนที่นาอีกจำนวน 2 แถว โดยให้อาศัยทำกินชั่วคราวเท่านั้น มิได้ยกให้เห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของจำเลยดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังจำเลยปล่อยให้โจทก์ครอบครองที่พิพาทถึง 20 ปีเศษ เพิ่งคิดเรียกคืนหลังจากนางเยื่อมภรรยาโจทก์ซึ่งเป็นบุตรจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลย เฉพาะอย่างยิ่งโจทก์เป็นผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่พิพาทตลอดมา คดีมีเหตุผลให้น่าเชื่อว่าที่ดินพิพาทส่วนหนึ่งนายเทือกได้ขายให้แก่โจทก์ และอีกส่วนหนึ่งได้ยกให้แก่โจทก์กับภรรยาแล้ว แม้การซื้อขายและยกให้ซึ่งที่พิพาทนี้จะไม่มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า เมื่อโจทก์เข้าครอบครองโดยเจ้าของเดิมได้สละสิทธิครอบครองของตนให้แล้ว โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบครองในที่พิพาทและหาใช่การครอบครองแทนจำเลยไม่ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น"

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>